

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9867/2544

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอหอคำวัสดุก่อสร้าง
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 229, มาตรา 242, มาตรา 243, มาตรา 246

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โดยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 229 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่า ก่อนอ่านคำพิพากษาให้ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยทั้งสองวางเงินให้ครบถ้วนก่อน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ส่งคำพิพากษาคืนศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อดำเนินต่อไป แต่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปโดยมิได้แจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้จำเลยทั้งสองทราบก่อน ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้จำเลยทั้งสองทราบและมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสอง ก็มิได้นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาล กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในเรื่องการอ่านอุทธรณ์และคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 ศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนการอ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งรับฎีกาของจำเลย ให้ศาลชั้นต้นส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คืนศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อดำเนินต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้นำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด ชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นมาชำระให้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด จำเลยทั้งสองไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้และบังคับจำนองจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ระหว่างนัดสืบพยานจำเลยทั้งสองฝ่าย จำเลยขอเลื่อนคดีหลายครั้ง นัดสุดท้ายจำเลยทั้งสองไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงสั่งว่า จำเลยทั้งสองไม่มีพยานมาสืบและนัดฟังคำพิพากษา

ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองมิได้ตั้งใจไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน จำเลยทั้งสองขอให้มีการสืบไต่สวนและอนุญาตให้จำเลยทั้งสองนำพยานเข้าสืบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุจะอนุญาต ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ แล้วคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โดยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้ แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๙ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้มีคำสั่งว่า ก่อนอ่านคำพิพากษาให้ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยทั้งสองวางเงินให้ครบถ้วนก่อน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ส่งคำพิพากษาคืนศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เพื่อดำเนินต่อไป ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีได้แจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ให้จำเลยทั้งสองทราบก่อน ต่อมาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงได้มีคำสั่งให้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ให้จำเลยทั้งสองทราบและมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองก็มิได้นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาล ดังนั้น กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในเรื่องการอ่านอุทธรณ์ และคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลฎีกาขอรับที่จะเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ และคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสอง คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลยทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นส่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ชวลิต ตุลยสิงห์ - ไพศาล เจริญวุฒิ - สมชาย จุลนิติ)

()

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นางมณฑิรา เชื้ออินทร์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสฤติย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ